



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעים: בעלי הדירות בבית המשותף מרחוב יהודה מכבי 32-36 תל אביב  
שלי הניג ו- 42 אחרים  
ע"י ב"כ עוה"ד רינת מור  
מרחוב המלאכה 3 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. יצחק נודלמן  
ע"י ב"כ עוה"ד עפר שחל  
מרחוב בן זכאי 6 תל אביב  
3. אשר הלוי  
מרחוב יהודה המכבי 32-36 תל אביב  
4. יעקב בלטר  
מרחוב יהודה המכבי 36 תל אביב  
6. שושנה שפירגל  
מרחוב יהודה המכבי 36 תל אביב

הנתבעים הפורמליים: 1. אלברט פרחי  
2. בריאן נס פרחי  
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר רנן  
מרחוב כנרת 5 (ב.ס.ר 3) בני ברק

## החלטה

1. התביעה דנן עניינה בבית המשותף שברחוב יהודה המכבי 32-36 תל אביב הבנוי על חלקה 1195 בגוש 6212.

2. התובעים מבססים את תביעתם על חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח - 2008 ועותרים לאשר ביצוע עבודות בבית על פי חוק החיזוק בהתאם להסכם שנחתם בינם לבין קריגר נדל"ן טי אל וי בע"מ ח.פ. 514360767 ו/או קריגר יהודה מכבי 32-36 בע"מ ח.פ. 514502210 מיום 14.12.10 (להלן: "ההסכם") ובהתאם לבקשה להיתר שאושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב.

בתביעתם מבקשים התובעים לחייב את הנתבעים לאפשר ביצוע של עבודות הבנייה והחיזוק ולהסמיך את עורכי דין לחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לביצוע עבודות החיזוק ולרישומם.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

3. לתיק הוגש אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן מתאריך 01.01.14 בדבר קיומה של "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" בהתאם לתנאים שבסעיף 1 לחוק החיזוק.

4. בדיון שנערך בתובענה ביום 06.07.14 נתברר כי הבקשה להיתר שהוגשה התייחסה לבנייתן של 9 דירות נוספות בבית במסגרת הפרוייקט, שעה שההסכם מתייחס לבנייתן של 6 דירות נוספות בלבד.

לאור האמור הורתי לתובעים בהחלטתי מיום 06.07.14, בין היתר, להמציא לתיק המפקח ולנתבעים העתק מן הבקשה להיתר בניה וכן ניתנה לכל צד הזכות להעלות את טענותיו בנוגע להתקיימות תנאי הסף להגשת התביעה דנן על פי חוק החיזוק בנסיבות האמורות.

5. ביום 27.07.14 הוגשה על ידי התובעים הודעה ממנה עולה אין בידם האפשרות לעדכן את היתר הבניה כך שיכלול 6 דירות (על פי ההסכם) ולא 9 דירות (על פי הבקשה המאושרת), ולפיכך הם פועלים לשינוי הוראות ההסכם.

6. תחולתו של חוק החיזוק על ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית, ובכלל האמור, אישור עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה על פי סעיף 5 לחוק, הינו כאשר ניתן היתר בניה (או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי הגדרת החוק) וכן קיומה של "הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה" (סעיף 2(א) לחוק החיזוק).

7. ברי כי כדי להחיל את הוראות חוק החיזוק, ובפרט לשם הפעלת סמכות המפקח הקבועה בסעיף 5 לחוק, חייבת להיות התאמה בין המבוקש לבנות על פי היתר הבניה לבין החלטת בעלי הדירות המאשרת את אותה בניה (אשר בנסיבות דנן קורמת עור וגידים בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק החיזוק בעצם חתימתם על ההסכם והמסמכים הנלווים לו).

**שעה שאין מחלוקת כי אין התאמה בין השניים, ולמעשה התובעים מאשרים כי הם פועלים לתיקון הוראות ההסכם, הרי שעל הסף אין בידם בשעה זו הסכמה או החלטה נדרשים לצורך ביצוע עבודות על פי חוק החיזוק.**

העובדה כי התובעים חתמו על ההסכם איננה מחייבת כי כולם גם יחתמו על תיקון לו וברוב הדרוש. מכל מקום, כל עוד לא אושר התיקון להסכם (שאף התובעים מודים כי הוא נדרש), הרי שממילא לא ניתן לאשר בהליך שבפני ביצוע עבודות כלשהן על-פיו.

8. בנסיבות אלו תביעה זו הקדימה את זמנה והנתבעים זכאים לכך כי לא יעמוד כנגדם הליך תלוי ועומד, שעה שטרם התקיימו תנאי הסף המאפשרים או מצדיקים את הגשתו.

בפרט אמורים הדברים כאשר בעלי הדירות עוד צריכים לקבל החלטות משמעותיות בנוגע לפרוייקט ולתיקון ההסכם (כפי שעולה מהודעות ובקשות הצדדים בתיק זה מיום 27.07.14



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 302/14

המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ומיום 17.08.14). קיומו של הליך תלוי ועומד, שלא בהתאם להוראות חוק החיזוק, עשוי להשפיע על תהליך קבלת ההחלטות באופן בלתי הגון.

9. ויודגש, בחוק החיזוק קבע המחוקק הוראות לטובת קידום מיגון בתים משותפים מפני רעידות אדמה, תוך פגיעה מסוימת בזכות קניין של בעלי דירות בבתים משותפים ע"י הפחתת הרוב הנדרש לביצוע עבודות שונות ברכוש המשותף, לרבות, עבודות לבניית דירות חדשות. זכות הקניין מוכרת כיום גם זכות יסוד בהתאם להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ולפיכך יש לפרש את חוק החיזוק פירוש דווקני. כדי להיכנס לתחולתו של חוק החיזוק יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ככתבם וכלשונם.

לא יכולה לעמוד תביעה כאשר בעלי דירות הרוב מאשרים כי נדרש תיקון להסכם לביצוע הפרוייקט ולמעשה כאשר אין בידם הסכמה חתומה של הרוב הנדרש לאישור העבודות על פי הבקשה הקונקרטית להיתר בניה שאושרה.

10. יוער עוד כי היתר הבניה לא הומצא על ידי התובעים לתיק המפקח או לצדדים (כפי שעולה מהודעות ובקשות הנתבעים מיום 29.07.14, 31.07.14 ו- 17.08.14) על אף החלטתי מיום 06.07.14. די בעובדה זו, כשלעצמה, להצדיק את מחיקת התובענה.

11. לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התובענה.

12. בנסיבות אלו מתייחר הצורך בדיון בבקשת הנתבע 4 לסילוק התביעה על הסף בתיק בקשה 416/14 ואני מורה על מחיקתה.

13. היות ומדובר בתובענה שעניינה ביצוע פרוייקט חיזוק בבית ומתוך רצון להותיר עוד פתח להסכמה בין הצדדים לביצוע הפרוייקט בעתיד אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא לצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום כ"ג אב תשע"ד, 19 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
בתל אביב